

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה ארבל

פ/25/199

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (עתירות אסיר – ערעור בזכות), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 62א. 1. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971¹, בסעיף 62א, הסיפה החל במילים "אם נתקבלה רשות לכך" – תימחק.

דברי הסבר

אוכלוסיית האסירים והאסירות היא מהקבוצות החלשות במדינת ישראל. האסירות והאסירים נתונים למרותו ולפיקוחו של שירות בתי הסוהר, ארגון הכליאה הלאומי. הפיקוח השיפוטי על שירות בתי הסוהר מתקיים במסגרת עתירות אסירים המוגשות לבית המשפט המחוזי שבאיזור שיפוטו מוחזק האסיר ומנוהלות לפי הוראות סימן ח'1 בפרק ב' לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] (להלן – הפקודה). בסעיף 62א לפקודה מוגדרת עתירת אסיר כ"עתירה נגד רשויות המדינה ואנשים הממלאים תפקידים על-פי דין בכל ענין הנוגע למאסרו או למעצרו". כיום החלטה בעתירת אסיר אינה ניתנת לערעור בזכות – אלא ברשות. מצב זה הינו ייחודי וחריג במערכת המשפט הישראלית בה ככלל החלטות ערכאה ראשונה ניתנות לערעור בזכות. על פי פסיקת בית המשפט העליון (רע"ב 7/86 וייל נ' מדינת ישראל (1986)) המבחן למתן רשות הערעור הינו מצומצם ביותר ובפועל ניתנת רשות ערעור במקרים ספורים מדי שנה. התוצאה היא שזכות הערעור מוכרת ומושרשת במשפט הישראלי, ויש אף הגורסים כי הינה זכות בעלת מעמד חוקתי (בש"ס 1070/13 עיריית גבעתיים נ' התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ן (2013) וכן ד"ר יגאל מרזל "זכות הערעור או ערעור בזכות? סעיף 17 לחוק יסוד: השפיטה ומהותו של ערעור" ספר שלמה לוי 141 (אשר גרוניס, אליעזר ריבלין ומיכאל קרייני עורכים, 2013)) מוגבלת ומעוקרת דווקא בעניינם של אסירות ואסירים. לכן, מוצע לקבוע כי החלטת בית משפט בעתירת אסיר תהיה ניתנת לערעור בזכות בדומה למרבית ההחלטות השיפוטיות במדינת ישראל. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/24/142). הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/24/2308). הצעת החוק זהה לפ/24/142 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.